

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 코로나19 출입통제 파견인력 용역비 정산 부적정

2. 관계기관 : ○○▣▣▣▣병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○▣▣▣▣병원에서는 코로나19와 관련하여 방문객 발열체크 모니터링 등의 업무수행과 원내 출입문 통제 강화를 위해 [표 1]과 같이 인력파견 용역 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 코로나19 출입통제 파견용역 계약 현황

(단위 : 천 원)

계 약 명	계약기간	계약금액	계약업체	비 고
코로나19 원내 출입통제 근로자 파견용역 계약				2회 연장계약 (‘20.10.~’21.03.)
				인력 추가 고용 (2인)

나. 관계법령 및 판단기준

조달청 「계약법규 질의사례」에 따르면 국가기관이 당사자가 되는 계약은 확정계약이 원칙이나, 계산계약이나 사후원가검토 조건부계약 또는 기타 법령이나 계약조건에서 정산하도록 규정하고 있는 경우에 한하여 계약금액의 정산이 가능하며 계약금액 정산에 있어서 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제73조(사후원가검토조건부 계약)에 따라 정산 절차와 기준 등을 정하고 그에 따라 계약을 체결하여 이행 완료 후 정산하여야 한다고 답변하였습니다.

한편, ○○■■■■병원 「코로나19 원내 출입통제 근로자 파견용역(이하 '출입통제 파견용역') 계약」의 과업내용서 및 산출내역서에는 파견근로자의 연차수당은 파견 계약 기간 종료 후에 연차 사용현황을 확인 후 정산, 지급한다고 정하고 있습니다.

따라서, ○○■■■■병원에서는 계약조건에서 계약금액을 정산하도록 규정하고 있는 경우, 관계 법령에 따라 합리적인 정산 절차와 기준을 명시한 후 계약을 체결하여 이행 완료 후에 임의적인 기준에 따라 정산하여 불필요한 비용이 지급 되는 일이 없도록 하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ○○■■■■병원의 출입통제 파견용역 계약 및 정산 내역을 확인한 결과, 용역비는 인건비, 복리후생비, 일반관리비, 이윤, 부가세로 구성되어 있고 이중 인건비는 「근로기준법」의 내용을 준용하여 반영하였으므로 인건비 항목인 연차수당 또한 동일한 기준으로 확정할 수 있음에도 정산기준을 명시하지 않고 계약을 진행하였습니다.

때문에 「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가)에 의거 용역기간을 1년 미만으로 하였으므로 1개월 개근 시 1일의 연차수당을 부여해야 함에도, 근로기준법에서 정한 바와 달리 명확한 기준없이 1년에 15일을 12개월로 환산한 월 1.25일로 정산함에 따라 총 809,230원의 예산을 낭비한 사실을 확인하였습니다.

4. 관계기관 의견

○○■■■■병원에서는 감사결과를 수용하고, 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○■■■■병원장은

- 계약조건에서 정산하도록 규정하는 계약 체결 시, 합리적인 정산 절차와 기준을 정하고 그에 따라 정산이 이루어질 수 있도록 하시기 바람(통보)

○ ★★이사(◎◎▣▣▣▣병원장)는

- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다(주의)

6. 관련자